

CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS

En Madrid, a 18 de abril de 2024.

DE UNA PARTE: Iberia Cloud Services S.L., con NIF B-88991122, con domicilio en Paseo de la Castellana 95, Madrid.

DE OTRA PARTE: Corporación Logística del Mediterráneo S.A., con NIF A-28374650, con domicilio en Calle Alcalá 42, Madrid.

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO

El Proveedor se compromete a prestar al Cliente servicios de arquitectura en la nube, ciberseguridad gestionada y mantenimiento correctivo continuo conforme a los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLA) suscritos.

CLÁUSULA SEGUNDA: CONDICIONES ECONÓMICAS Y FACTURACIÓN

2.1 Los honorarios profesionales ascienden a la cantidad fija anual de 320.000 EUR (trescientos veinte mil euros), facturados en doce mensualidades consecutivas de 26.666 EUR.

2.2 El pago se realizará mediante transferencia bancaria dentro de los treinta (30) días naturales posteriores a la emisión de la correspondiente factura electrónica debidamente validada.

2.3 El tipo de interés de demora aplicable será el fijado en la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad.

CLÁUSULA TERCERA: CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS

3.1 Toda información intercambiada se considerará estrictamente confidencial por un período de cinco (5) años.

3.2 Ambas partes declaran cumplir escrupulosamente con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD UE 2016/679) y la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

3.3 El Proveedor actuará como Encargado del Tratamiento en relación con los datos de clientes alojados en la plataforma.

CLÁUSULA CUARTA: LÍMITE DE RESPONSABILIDAD

4.1 La responsabilidad patrimonial total acumulada del Proveedor frente al Cliente por cualquier reclamación contractual o extracontractual quedará expresamente limitada a la suma máxima de 500.000 EUR (quinientos mil euros).

4.2 Ninguna de las partes responderá en ningún caso por daños indirectos, pérdida de negocio o lucro cesante.

4.3 Las exclusiones de responsabilidad no aplicarán en supuestos de dolo, culpa grave o fraude civil.

CLÁUSULA QUINTA: LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

5.1 El presente Contrato se regirá por la legislación común española.

5.2 Para la resolución de cualquier discrepancia o controversia derivada de la interpretación o ejecución de este contrato, las partes renuncian formalmente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles y se someten expresamente a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Madrid (España).

En prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato por duplicado ejemplar en la fecha arriba indicada.